

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1978/2532

นางนฤมล กองมณี

โจทก์

นายสัญญาชัย แซ่ฮ้อยหรือธวานานุรักษ์

จำเลย

นายอภิชาติ วุฒาธิวงษ์ ณ หนองคาย

ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เด็กหญิงมัลลิกาแซ่ฮ้อย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงมัลลิกาแซ่ฮ้อยแก่โจทก์เดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าเด็กหญิงมัลลิกาแซ่ฮ้อย จะบรรลุนิติภาวะ หากผิดนัดเดือนใดเดือนหนึ่ง ให้โจทก์บังคับคดีเอา กับค่าอุปการะเลี้ยงดูที่เหลือไว้ทั้งหมดทันที

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,69)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557การเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดฉะนั้น
จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็น
พับ

พิจารณาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557การเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดฉะนั้น
จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็น
พับ

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>